

1500186-39.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500186-39.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500186-39.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021437/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE REIS DOS SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face do réu JOSÉ REIS DOS SANTOS OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06. Narrou na denúncia, que em 24 de janeiro de 2022, por volta das 14h, na rua Pastor Missionários do Divino, 86 - Jd. Jacarandá, Taboão da Serra-SP, o indiciado trazia consigo, guardava e vendia 70 porções de cocaína (massa líquida 77.9g), 61 porções de maconha (massa líquida 105.6g) e 32 porções de crack (massa líquida 7.8g) (fls. 75/77).

O réu foi regularmente notificado (fls. 96/100), nomeou-se defensor, que apresentou defesa preliminar (fls. 110/111).

A denúncia foi recebida no dia 13 de junho de 2022 (fls. 114/117).

Comprovada a citação do acusado às fls. 161/162.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico que há erro material na denúncia uma vez que o crime ocorreu no dia 24 de janeiro de 2022, e não de 2021 como constou.

Passo ao exame de mérito.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01; boletim de ocorrência de fls. 02/04; auto de exibição e apreensão de fls. 47/48; laudo de constatação (fl. 36); laudo definitivo fls. 126/128, bem como nos depoimentos das autoridades que efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado. Assim vejamos.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil, Rubens Sergio Faustino, declarou "Que nesta data, 24/01/2022, campanava na companhia do Policial Civil, JOSE ADRIANO PEREIRA DASILVA NISHI, na Rua Missionário do Divino, altura do nº 86, Taboão da Serra/SP, observando um homem, que durante 20 (vinte) minutos, praticava conduta típica de venda de drogas, próximo a uma árvore. Ele recepcionava o comprador, recebia o dinheiro e entregava a droga. Na melhor oportunidade, foi tentada a abordagem, porém o homem empreendeu fuga, sendo capturado aproximadamente 100m (cem metros) à frente. Ele foi identificado como JOSÉ REIS DOS SANTOS, o qual confessou a traficância e dizendo que o restante da droga estaria sobre a árvore. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda 12 (doze) papérolas contendo em seu interior cocaína e R\$ 80,00 (oitenta reais). Sobre a árvore que o capturado ficava próximo, foi encontrada uma sacola plástica contendo em seu interior quantidade considerável de droga. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado e conduzido até a presença do Delegado de Polícia para providências de Polícia Judiciária." (fl. 13).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Acompanhou duas ou três vendas durante a campana. Já havia abordado o acusado pelo menos três vezes antes no local dos fatos, mas nunca tinha encontrado nada de ilícito com ele. Dessas outras vezes havia suspeitas sobre o acusado, mas não sabiam se ele estava como olheiro ou traficando. Ele dizia que estava no local comprando ou de passagem.

Na fase inquisitiva, a testemunha e policial civil, Jose Adriano Pereira Da Silva Nishi, declarou: "Que nesta data, 21/10/2021, campanava na companhia do Policial Civil, RUBENS SÉRGIO FAUSTINO, na Rua Missionário do Divino, altura do nº 86, Taboão da Serra/SP, observando um homem, que durante 20 (vinte) minutos, praticava conduta típica de venda de drogas, próximo a uma árvore. Ele recepcionava o comprador, recebia o dinheiro e entregava a droga. Na melhor oportunidade, foi tentada a abordagem, porém o homem empreendeu fuga, sendo capturado aproximadamente 100m (cem metros) à frente. Ele foi identificado como JOSÉ REIS DOS SANTOS, o qual confessou a traficância e dizendo que o restante da droga estaria sobre a árvore. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda 12 (doze) papérolas contendo em seu interior cocaína e R\$80,00 (oitenta reais). Sobre a árvore que o capturado ficava próximo, foi encontrada uma sacola plástica contendo em seu interior quantidade considerável de droga. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado e conduzido até a presença do Delegado de Polícia para providências de Polícia Judiciária." (fl. 14).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Durante a campana observou aproximadamente 3 vendas feitas pelo acusado antes da abordagem.

Em solo policial, o acusado declarou: "Que é usuário de drogas e que não consegue emprego, que para se manter financeiramente, trabalha vendendo entorpecentes, que ganha R\$ 450,00 por dia para ajudar na venda das drogas." (fl. 12).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime tal como descrito na denúncia. Confirmou o depoimento prestado em solo policial. Já foi condenado por uso de

droga. Tem 21 anos de idade. Não se recordou de ter passagens na Vara da Infância. Disse ter passado pela Fundação Casa por ser usuário de drogas. Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor. Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos. Conforme narrado, o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas e, considerando a quantidade e variedade de drogas encontradas, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) apreendida com o acusado, restou demonstrado que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Assim, não havendo nenhum elemento de prova produzido nos autos a indicar que os policiais tivessem algum motivo para incriminar falsamente o acusado, uma vez que nem mesmo ele soube apontar alguma razão concreta que eles teriam para prejudicá-lo, não há justificativa para desconsiderar seus depoimentos que são prestados de forma desinteressada.

Por fim, o próprio acusado admitiu a prática do crime, tornando indubitosa a autoria.

Com base nisso, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (Deixo de considerar o processo nº 0002660-51.2021.8.26.0609 (fls. 132/134) como mau antecedente/reincidência. Isso porque, ressalvado entendimento pessoal em contrário, curvo-me à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação pelo crime de porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não configura reincidência ou mau antecedente. Nesse sentido: STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 520151/ SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/09/2019. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1909074/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22/06/2021.) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo

majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias agravantes.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a qual valoro em 1/6 para reduzir a pena do acusado, totalizando, 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento de pena.

No entanto, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em que pesem o inquérito policial em curso registrado na certidão de antecedentes do acusado de fls. 132/134, verifico que não impede a concessão do benefício penal descrito no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Isso porque, ressalvado posicionamento pessoal, devo obediência à jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do julgamento de recursos repetitivos e, portanto, de caráter vinculante, conforme segue:

(...)

12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).

13. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Não obstante, verifico que tal registro pode servir para dosar o quantum de redução por indicar que à época do crime o acusado estava muito próximo de passar a se dedicar à atividade criminosa.

Aliado a isso, é importante registrar que o acusado foi abordado em local conhecido como ponto de venda de droga, onde já havia sido abordado outras vezes, portando 163 porções individuais de drogas.

Com base nisso, reduzo a pena do acusado na fração mínima de 1/6, atingindo o montante definitivo de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu JOSÉ REIS DOS SANTOS OLIVEIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme

fundamentado acima, indefiro o direito do réu de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com o acusado.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA